

Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

OFAS ____ / AI-API

Tribunal fédéral
Avenue du Tribunal-Fédéral 29
1000 Lausanne 14

2024-08-12

Recours en matière de droit public

Office fédéral des assurances sociales
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Réf. : OFAS ____ / AI-API

Tribunal fédéral
Avenue du Tribunal-Fédéral 29
1000 Lausanne 14

Berne, le 12 août 2024

Recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF)

contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2024 (réf. AI ____/2023)

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales (OFAS), Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
contre

A. _____, né le 20 décembre 2005, représenté par ses parents B. _____ et C. _____, intimé,
et

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, intimé (autorité de première instance),

objet : assurance-invalidité, allocation pour impotent (révision d'office), accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Juges fédéraux,

L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), agissant par sa Division Assurance-invalidité, interjette recours en matière de droit public contre l'arrêt cité en titre et formule les conclusions suivantes.

I. CONCLUSIONS

À titre principal :

1. Le recours est admis.
2. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2024 est annulé.
3. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : office AI) du 26

octobre 2023 est confirmée.

À titre préalable :

4. Le recours est assorti de l'effet suspensif.

II. RECEVABILITÉ

1. Objet et autorité. Le recours est dirigé contre un arrêt final rendu en matière de droit public par un tribunal cantonal de dernière instance (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF). Le Tribunal fédéral est compétent.

2. Délai. L'arrêt attaqué du 24 juin 2024 a été notifié à l'OFAS le 28 juin 2024. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a commencé à courir le lendemain, soit le 29 juin 2024. Il est suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 46 al. 1 let. b LTF). Déposé le 12 août 2024, le présent recours est donc interjeté en temps utile.

3. Qualité pour recourir. Selon l'art. 89 al. 2 let. a LTF, en lien avec l'art. 201 RAI et l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur, l'OFAS a qualité pour recourir dans le domaine de l'assurance-invalidité. Il n'a pas à justifier d'un intérêt digne de protection particulier ; il agit pour assurer l'application uniforme du droit fédéral.

4. Contenu du mémoire. Le recours satisfait aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 2 LTF. Les griefs soulevés relèvent de la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) ; l'OFAS ne les conteste pas.

III. FAITS

A.

1. Le 18 octobre 2011, les parents de A._____, né le 20 décembre 2005, ont annoncé leur fils à l'assurance-invalidité en raison de troubles envahissants du développement (TED ; CIM-10 F84). Sur la base de l'avis de son service médical régional (SMR), l'office AI a admis l'existence d'une infirmité congénitale au sens du chiffre 405 (troubles du spectre de l'autisme, TSA) de l'annexe à l'OIC (aujourd'hui OIC-DFI, RS 831.232.211). Il a pris en charge diverses mesures médicales dès le 21 juillet 2011 et a reconnu à l'enfant le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012.

2. Au terme de sa scolarité obligatoire, l'assuré a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U._____, puis a bénéficié d'une orientation professionnelle de trois mois auprès de D._____, dans le cadre de mesures d'ordre professionnel accordées par l'AI.

3. Le 28 février 2022, l'assuré, par l'intermédiaire de ses parents, a déposé deux demandes de prestations AI pour adultes : l'une tendant à l'allocation pour impotent, l'autre à l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente.

4. Selon le rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023, l'assuré est désormais autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à hauteur de 2h50 par semaine.

5. Le 4 décembre 2023, l'office AI a communiqué aux parents de l'assuré qu'il prenait en charge une formation professionnelle initiale sous forme de formation pratique INSOS dans le domaine de l'industrie légère, du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2025 ; l'institution formatrice verse à l'assuré, sous forme de salaire, les indemnités journalières auxquelles il a droit.

6. Dans l'intervalle, par décision du 26 octobre 2023, rendue dans le cadre de la révision d'office du droit à l'allocation pour impotent, l'office AI a supprimé ce droit dès le 1er janvier 2024, soit le premier jour suivant le dix-huitième anniversaire. Il a retenu que, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvre le droit à l'allocation qu'à la condition que l'assuré ait également droit à une rente, ce qui n'était pas le cas. Il a qualifié le TSA d'atteinte à la santé psychique.

B.

Saisie d'un recours de l'assuré (recours du 17 novembre 2023), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis par arrêt du 24 juin 2024 et a réformé la décision du 26 octobre 2023 en ce sens que l'assuré a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024.

C.

L'OFAS recourt contre cet arrêt. Il demande en outre, à titre préalable, que son recours soit assorti de l'effet suspensif.

IV. MOTIFS

1. Cadre légal

1.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible et qui n'ont pas droit à une rente de l'assurance-accidents ou à une rente de l'AVS ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42 al. 3 LAI précise que l'est aussi celui qui, en raison de son atteinte à la santé, a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

1.2 L'art. 42 al. 3 LAI, dans sa teneur en vigueur, réserve toutefois une condition pour les personnes atteintes dans leur santé psychique : le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne donne droit à l'allocation que si l'assuré a également droit à une rente (art. 38 al. 1 let. b RAI ; art. 42 al. 3 in fine LAI). La règle vaut sans égard à la durée ou à l'intensité de l'accompagnement.

1.3 Cette limitation, voulue par le législateur, est de nature restrictive. Elle est cohérente avec le système de la loi : l'accompagnement est conçu comme une prestation complémentaire destinée aux personnes vivant de manière autonome mais exposées à un risque d'isolement, pour lesquelles la rente atteste une atteinte durable à la capacité de gain.

2. Application au cas d'espèce

2.1 L'autorité précédente a considéré que le TSA, nonobstant sa qualification en CIM-10 F84, ne relèverait pas de la santé psychique au sens de l'art. 38 al. 1 let. b RAI et que la condition d'un droit à la rente ne serait donc pas applicable.

2.2 Ce raisonnement méconnaît la portée de la disposition. Le TSA figure dans la classification CIM-10 au chapitre V « Troubles mentaux et du comportement » (F84). L'office AI l'a qualifié d'atteinte à la santé psychique dans la décision litigieuse, et l'arrêt attaqué ne retient aucun élément permettant de s'écarter de cette qualification. Que le trouble soit congénital, ou qu'il ait été reconnu comme infirmité congénitale au sens du chiffre 405 OIC-DFI durant l'enfance, n'y change rien : la reconnaissance d'une infirmité congénitale détermine le droit aux mesures médicales avant 20 ans révolus, non la catégorie d'atteinte pertinente pour l'allocation pour impotent de l'adulte.

2.3 Il est constant que l'intimé n'a pas droit à une rente d'invalidité : la formation professionnelle initiale a été accordée par communication du 4 décembre 2023, et l'intimé perçoit des indemnités journalières sous forme de salaire. La condition posée par l'art. 42 al. 3 LAI n'est donc pas remplie.

2.4 En substituant sa propre appréciation à la volonté du législateur, la cour cantonale a violé le droit fédéral. La suppression du droit à l'allocation pour impotent dès le 1er janvier 2024, qui correspond au premier jour suivant le dix-huitième anniversaire (art. 42 al. 1 LAI et 35 RAI), est conforme à la loi.

3. Effet suspensif

3.1 L'art. 103 al. 2 let. b LTF permet au Tribunal fédéral d'ordonner l'effet suspensif en matière d'assurances sociales lorsque le recours est dirigé contre une décision portant sur des prestations pour une période déterminée.

3.2 Le versement de l'allocation dès le 1er janvier 2024, tel qu'ordonné par l'arrêt attaqué, exposerait l'office AI à une obligation de verser des prestations dont la restitution, en cas d'admission du recours, serait vraisemblablement difficile, l'intimé étant jeune et en formation. Les intérêts de la Confédération à une application uniforme du droit fédéral commandent que l'arrêt cantonal ne déploie pas ses effets avant l'issue de la procédure.

V. MOYENS DE PREUVE

L'OFAS se réfère au dossier de l'office AI et à celui de l'autorité précédente, dont il requiert l'édition (art. 102 al. 2 LTF), et en particulier aux pièces suivantes :

1. Décision de l'office AI du 26 octobre 2023.
2. Rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023.
3. Communication de l'office AI du 4 décembre 2023.
4. Arrêt de la Cour des assurances sociales du 24 juin 2024.

VI. CONCLUSION

Pour les motifs exposés ci-dessus, l'OFAS conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 24 juin 2024 et à la confirmation de la décision de l'office AI du 26 octobre 2023, la requête d'effet suspensif devant être admise à titre préalable.

Avec nos salutations distinguées.

Office fédéral des assurances sociales
Division Assurance-invalidité

_____, cheffe du Secteur Prestations
_____, juriste, Domaine Assurance-invalidité

Annexes :

- Arrêt attaqué du 24 juin 2024 (copie)
- Décision de l'office AI du 26 octobre 2023
- Rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023
- Communication de l'office AI du 4 décembre 2023
- Procuration / pouvoir de représentation interne